

El Delito de Omisión de Asistencia Familiar

Análisis dogmático, tipicidad y consecuencias penales en el ordenamiento peruano



Basado en el análisis jurídico de LP Pasión por el Derecho

La Gran Excepción Constitucional

La Regla General



No hay prisión por deudas.

Art. 2, inc. 24, lit. c,
Constitución Política del Perú

La Excepción



El mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.



Justificación Criminológica: ¿Por qué interviene el Derecho Penal?



Principio de Intervención Mínima

"Solo los bienes jurídicos de mayor importancia material y necesidad de protección merecen tutela penal."

— Mir Puig

No es una criminalización de deudas, es la protección ante la vulneración de la subsistencia.

Naturaleza del Delito: Omisión Propia

Omisión Propia (Art. 149 CP)



Mero incumplimiento de un deber establecido por resolución judicial. El sujeto no realiza la conducta debida.

Delito de mera inactividad

Comisión por Omisión



Requiere la no evitación de un riesgo (ej. dejar morir a alguien).

Base Legal: Art. 13 del Código Penal

Anatomía del Artículo 149: El Tipo Base

“El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial...”

Conducta:
Inacción ante
norma imperativa

Requisito Previo:
Proceso Civil +
Notificación Válida

Consecuencia Jurídica

Pena privativa de libertad
no mayor de 3 años

Servicio comunitario
(20 a 52 jornadas)

Sin perjuicio de cumplir el mandato judicial.

Agravantes y Modalidades Específicas



Modalidades de Fraude

- **Simulación:** Fingir otra obligación de alimentos.
- **Renuncia Maliciosa:** Dejar el trabajo intencionalmente.

Pena: 1 a 4 años

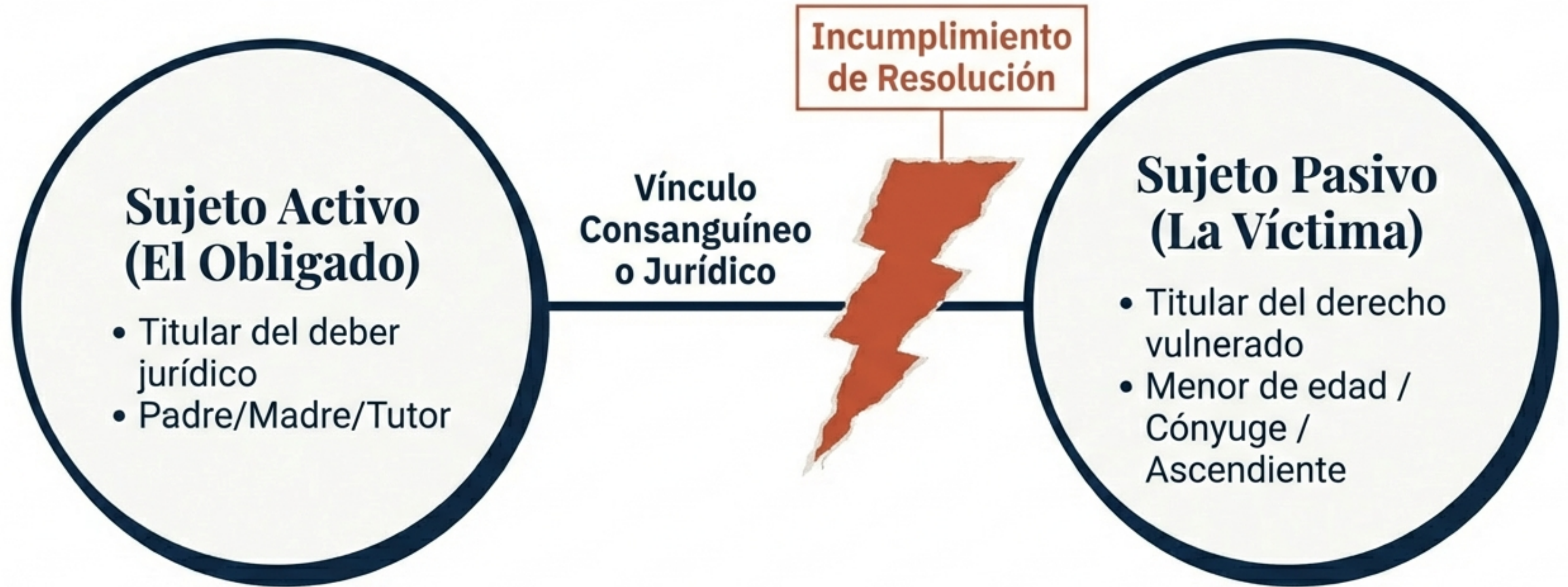


Resultados Lesivos

- Lesión Grave (Pena: 2 a 4 años)
- Muerte (Pena: 3 a 6 años)

Si pudieron
ser previstos.

Los Sujetos del Delito



La Responsabilidad Subsidiaria

Orden de Prelación (Art. 475 Código Civil)



El Estado acude al círculo familiar extendido para asegurar la supervivencia.

Tipicidad: Lo Objetivo vs. Lo Subjetivo



Tipicidad Objetiva (Hechos)

1. Existencia de Resolución Judicial firme.
2. Conocimiento del requerimiento.
3. Omisión del pago en el plazo otorgado.



Tipicidad Subjetiva (Intención)

DOLO

1. Conciencia de la obligación.
2. Voluntad de incumplir.

El Dolo en la Omisión



Ejemplo de Mala Fe

El obligado pide a un pariente que lo demande para simular carga procesal y reducir la cuota.

Casación 639-2017-Puno: Si no se prueba el dolo, aplica el principio *in dubio pro reo*.

Consumación y Permanencia



Prescripción:

Se computa desde el día siguiente de vencido el requerimiento.

Causas de Justificación: ¿Cuándo NO es delito?

Imposibilidad Material



Incapacidad económica real y probada (no simulada).

Estado de Necesidad



Cuando cumplir pondría en riesgo la propia subsistencia del obligado.

Requisito: Debe ser un hecho real apreciado por la experiencia, no una impresión personal.

Realidad Social y Problemática

El Perfil



Madres jóvenes
demandantes
Inter Regular

Padres jóvenes
sin recursos
Inter Regular



El Conflicto



Alta incidencia
de demandas
Inter Regular

Tasa de
desempleo e
informalidad
Inter Regular



La Función

El delito como mecanismo
de presión ("salvoconducto")
para asegurar alimentos.
Inter Regular



El Camino Procesal: De Civil a Penal



Conclusión Final

“La criminalización se da a partir de la presencia de un bien jurídico de gran relevancia, como es la familia.”

Checklist para el Litigante

- ☐ ¿Hubo proceso civil previo?
- ☐ ¿Existe liquidación aprobada?
- ☐ ¿Hubo notificación válida?
- ☐ ¿Persiste el incumplimiento doloso?



Acción Penal Procedente